

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4208/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวอ้อมใจ อำนวย

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 335 (7)

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

จำเลยได้ร่วมกับ พ. ลักเหริญยกษาปณ์จากตู้โทรศัพท์สาธารณะโดย พ.ให้จำเลยเข้าไปในตู้โทรศัพท์สาธารณะทำที่เป็นโทรศัพท์และ พ.เข้ามาในตู้โทรศัพท์ด้วย พ.ให้จำเลยช่วยเปิดถังแผ่นเหล็กของช่องคั่นเหรียญของตู้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อให้ พ.ใช้หลอดที่ดัดแปลงมาเชื่อมต่อเหรียญยกษาปณ์ในตู้โทรศัพท์สาธารณะไหลลงมา การที่จำเลยร่วมมือกับ พ.เข้าไปนำเหรียญยกษาปณ์ที่ติดค้างอยู่ โดยจำเลยทำที่เป็นผู้ใช้โทรศัพท์พูดจาเพื่อกลบบเกลื่อนไม่ให้ผู้อื่นสงสัย ระหว่างนั้นให้ พ.เชื่อมต่อสายที่อุดไว้จนเหรียญยกษาปณ์ตกลงไปสู่มือของจำเลยและ พ.ที่รอรับอยู่ เป็นการร่วมมือกันเอาทรัพย์สินไปจากความครอบครองของเจ้าของทรัพย์สินที่ยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นอยู่ จำเลยจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ของผู้อื่น โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปตาม ป.อ.มาตรา 335(7) ประกอบด้วยมาตรา 83 โจทก์มิได้นำสืบว่าจำเลยร่วมเอากระดาดไปอุดช่องคั่นเหรียญโทรศัพท์กับ พ.และมิได้นำตัวพลเมืองดีผู้แจ้งเหตุ รวมทั้งผู้เสียหายและเจ้าพนักงานตำรวจผู้ร่วมจับกุมคนอื่น ๆ มาเบิกความนั้น เห็นว่า

เมื่อพยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาเพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยตาม ป.อ.มาตรา 335(7) ประกอบด้วย มาตรา 83 ได้แล้ว ก็ไม่จำเป็นที่โจทก์จะต้องนำสืบ

ไปจนถึงกับว่า มีการร่วมมือกันมาตั้งแต่แรกหรือนำสืบทายานบุคคลอื่น ๆ ให้ฟุ่มเฟือย เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น

เหรียญกษาปณ์ที่ตกลงไปในช่องคืนเหรียญเนื่องจากไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อไปยังสายปลายทางได้นั้นยังเป็นของผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะอยู่ โดยปกติแล้วจะต้องตกลงไปถึงช่องคืนเหรียญที่อยู่ต่ำลงไปข้างล่างให้ผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะแฉกเหล็กฝาปิดช่องดังกล่าวล้วงเอาเหรียญกษาปณ์กลับคืนไป การที่ พ.นำก้อนกระดาศไปอุดไว้ในช่องคืนเหรียญในตำแหน่งที่อยู่เหนือฝาปิดขึ้นไป เป็นเพียงการขัดขวางไม่ให้เหรียญกษาปณ์ตกลงกลับลงไปถึงมือผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะที่รออยู่ โดยเหรียญกษาปณ์ดังกล่าวยังคงติดค้างอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สาธารณะในลักษณะที่ง่ายแก่การมาล้วงเอาไปในภายหลัง ความครอบครองยังอยู่กับเจ้าของเหรียญกษาปณ์ที่รอรับเหรียญกษาปณ์นั้นอยู่และการที่เจ้าของเหรียญกษาปณ์ออกจากตู้โทรศัพท์สาธารณะไปไม่ได้หมายความว่าเจตนาสละทิ้งเหรียญกษาปณ์ที่ติดค้าง เพราะการสละกรรมสิทธิ์จะต้องกระทำด้วยความสมัครใจมิใช่อยู่ในลักษณะที่ถูกขัดขวางการได้ทรัพย์สินกลับคืน ฉะนั้น ขณะที่เหรียญกษาปณ์ตกลงไปค้างอยู่บนก้อนกระดาศในช่องคืนเหรียญ ความผิดฐานลักทรัพย์ยังไม่สำเร็จเพราะ พ.ยังไม่ได้เอาเหรียญกษาปณ์นั้นไป

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ นาฬิกา จำเลยกับนายพิเชษฐ์ ช่วยชูใจ จำเลยที่ ๑ ในคดีหมายเลขแดงที่ ๖๔๗๙/๒๕๔๑ ของศาลชั้นต้น ร่วมกันใช้กระดาศม้วนเป็นก้อนอุดช่องคืนเหรียญที่เครื่องโทรศัพท์ของบริษัทเทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อไม่ให้เหรียญกษาปณ์ที่ผู้มาใช้เครื่อง

โทรศัพท์ดังกล่าวหยุดลงไปในเครื่องโทรศัพท์แล้วไม่สามารถใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวติดต่อสื่อสารได้ตกลงมาในช่องคั่นเหรียญ แล้วจำเลยกับพวก่วมกันใช้ลวดของไม้แขวนเสื้อเป็นเครื่องมือดัดแห่เข้าไปในช่องคั่นเหรียญของเครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวเขี่ยลักเอาเงินประเภทเหรียญกษาปณ์ จำนวน ๒๖๙.๕๐ บาทของผู้มีชื่อ (ผู้เสียหาย) ที่มาใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าว แต่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๗), ๘๓

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๕ (๗) วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา ๘๓ จำคุก ๒ ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก ๑ ปี ๔ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยและนายพิเชษฐ์ ช่วยชูใจ บริเวณตู้โทรศัพท์สาธารณะริมถนนรามคำแหงใกล้ปากซอยรามคำแหง ๔๓/๑ ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์เหรียญกษาปณ์ที่อยู่ในโทรศัพท์สาธารณะ นายพิเชษฐ์รับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ คดีถึงที่สุดแล้ว

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า พยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบมาพอฟังลงโทษจำเลยหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีประจักษ์พยานคือสืบตำรวจโท

เกรียงศักดิ์ที่พบเห็นการกระทำความผิดของจำเลยมาเบิกความยืนยันต่อศาล สืบ
ตำรวจโทเกรียงศักดิ์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการไปตามอำนาจหน้าที่และไม่ปรากฏว่า
มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน อันจะเป็นเหตุให้ระวางสงสัยว่าจะแก้งเปิด
ความปรักปรำจำเลย ซึ่งจำเลยก็ให้การรับสารภาพทั้งในชั้นจับกุมและสอบสวนว่าวัน
เวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้ร่วมกับนายพิเชษฐ์ลักเหริยูกษาปณ์จาก
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ โดยนายพิเชษฐ์ให้จำเลยเข้าไปในตู้โทรศัพท์สาธารณะทำที่เป็น
โทรศัพท์และนายพิเชษฐ์เข้ามาในตู้โทรศัพท์ด้วย นายพิเชษฐ์ให้จำเลยช่วยเปิดถัง
แผ่นเหล็กของช่องคั้นเหริยูกษาปณ์ของตู้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อให้นายพิเชษฐ์ใช้ลวดที่
ดัดแปลงมาเชยให้เหริยูกษาปณ์ในตู้โทรศัพท์สาธารณะไหลลงมาสอดคล้องกับที่สืบ
ตำรวจโทเกรียงศักดิ์เบิกความต่อศาล และจำเลยนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับ
สารภาพให้เจ้าพนักงานตำรวจถ่ายรูปไว้ ทั้งขณะนำชี้ที่เกิดเหตุเป็นเวลากลางวันมี
ผู้คนพลุกพล่านตามภาพถ่าย หากจำเลยมิได้กระทำความผิดจริงก็น่าจะโต้แย้งหรือ
ขัดขืนมิให้เจ้าพนักงานตำรวจถ่ายรูปที่แสดงถึงพฤติการณ์การร่วมกันกระทำความ
ผิด ซึ่งพยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบมายังไม่สามารถหักล้างพยานโจทก์ให้เป็นอย่าง
อื่นได้ ดังนี้ พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักมั่นคงให้ฟังได้ว่า จำเลยร่วมมือกับ
นายพิเชษฐ์เข้าไปนำเหริยูกษาปณ์ที่ติดค้างอยู่ โดยจำเลยทำที่เป็นผู้ใช้โทรศัพท์
พูดจาเพื่อกลบเกลื่อนไม่ให้ผู้อื่นสงสัย ระหว่างนั้นให้นายพิเชษฐ์เขี่ยกระดาดที่อุดไว้
จนเหริยูกษาปณ์ตกลงไปสู่มือของจำเลยและนายพิเชษฐ์ที่รอรับอยู่ เห็นได้ว่า
เป็นการร่วมมือกันเอาทรัพย์สินไปจากความครอบครองของเจ้าของทรัพย์สินที่ยังมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นอยู่ จำเลยจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ของผู้อื่น โดยร่วมกระทำ
ความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เมื่อพยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาเพียงพอที่จะ
รับฟังลงโทษจำเลยได้แล้ว ไม่จำเป็นที่โจทก์จะต้องนำสืบไปจนถึงกับว่า มีการร่วม
มือกันมาตั้งแต่แรก หรือนำสืบพยานบุคคลอื่น ๆ ตามที่จำเลยกล่าวอ้างมาในฎีกาให้
ฟังเพื่อยืนยันอยู่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อที่สองว่า ความผิดฐานลักทรัพย์ในคดีนี้สำเร็จและขาดตอนไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อมีผู้มาใช้โทรศัพท์สาธารณะแล้วไม่สามารถติดต่อสื่อสารทำให้เหรียญกษาปณ์ตกลงไปในช่องคั่นเหรียญและค้างอยู่บนก้นกระดาดที่นายพิเชษฐ์นำไปอุดไว้ จำเลยเข้าช่วยเหลือนายพิเชษฐ์ ง้างเหล็กเปิดช่องคั่นเหรียญให้นายพิเชษฐ์ใช้ลวดเขี่ยเอาเหรียญกษาปณ์เหล่านั้นไป หลังจากความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จขาดตอนแล้ว จึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์อีกนั้น เห็นว่า เหรียญกษาปณ์ที่ตกลงไปในช่องคั่นเหรียญเนื่องจากไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อไปยังสายปลายทางได้นั้นยังเป็นผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะอยู่ โดยปกติแล้วจะต้องตกลงไปถึงช่องคั่นเหรียญที่อยู่ต่ำลงไปข้างล่าง ให้ผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะแฉกเหล็กฝาปิดช่องดังกล่าวล้วงเอาเหรียญกษาปณ์กลับคืนไป การที่นายพิเชษฐ์นำก้อนกระดาดไปอุดไว้ในช่องคั่นเหรียญในตำแหน่งที่อยู่เหนือฝาปิดขึ้นไป เป็นเพียงการขัดขวางไม่ให้เหรียญกษาปณ์ตกลงกลับลงไปถึงมือผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะที่รออยู่ โดยเหรียญกษาปณ์ดังกล่าวยังคงติดค้างอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สาธารณะในลักษณะที่ง่ายแก่การมาล้วงเอาไปในภายหลัง ฉะนั้น ขณะที่เหรียญกษาปณ์ตกลงไปค้างอยู่บนก้นกระดาดในช่องคั่นเหรียญ ความผิดฐานลักทรัพย์ยังไม่สำเร็จเพราะนายพิเชษฐ์ยังไม่ได้เอาเหรียญกษาปณ์นั้นไป ความครอบครองยังอยู่กับเจ้าของเหรียญกษาปณ์ที่รอรับเหรียญกษาปณ์นั้นอยู่ และการที่เจ้าของเหรียญกษาปณ์ออกจากตู้โทรศัพท์สาธารณะไปไม่ได้ หมายความว่า มีเจตนาสละทิ้งเหรียญกษาปณ์ที่ติดค้าง เพราะการสละกรรมสิทธิ์จะต้องกระทำด้วยความสมัครใจมิใช่อยู่ในลักษณะที่ถูกขัดขวางการได้ทรัพย์กลับคืน

พิพากษายืน.

(อภิชาติ สุวัฑฒัน-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)

ศาลอาญา - นายเจริญชัย ตริวัฒนวงศ์
ศาลอุทธรณ์ - นายเฉลิมชัย จารุโพนุลย์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>